

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 315/2530

พนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี
นายบุญยิ่ง โมระอรรถ กับพวก
นายฮอง จันทรสิงห์ (ตามคำฟ้องใช้ว่า
จันทะสิงห์

โจทก์
จำเลย

จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108, มาตรา 218, มาตรา 221

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 5,6,9,14,31,35 ฯลฯประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 83 ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสอง 2 ปีจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ ลดโทษให้
กึ่งหนึ่ง จำคุกจำเลยทั้งสอง 1 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอขยายเวลายื่นฎีกาโดยผ่านพัสดีสืบชั้นต้นสั่งยกคำร้อง
(อันดับ 38 แผ่นที่ 2)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลอุทธรณ์ (อันดับ 43)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 42)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาประกัน 100,000 บาท (อันดับ 21)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพตามฟ้องต่อศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาดังกันให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 ปี จำเลยที่ 2 จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ทั้งจำเลยที่ 2 ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ฎีกาตาม มาตรา 221 จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 2 ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพตามฟ้องต่อศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาดังกันให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 ปี จำเลยที่ 2 จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ทั้งจำเลยที่ 2 ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ฎีกาตาม มาตรา 221 จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 2 ในระหว่างฎีกา

(อำนวยการ อินทุภูติ-ดำริ ศุภพิโรจน์-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ